

आवश्यक_पदार्थ_नयिन्त्रण_(अधिकार)_ऐन_२०१७

English title: Essential Commodities Control (Authorization) Act, 1961

आवश्यक पदार्थ नयिन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०१७ । ११ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. आवश्यक पदार्थ नयिन्त्रण (अधिकार) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । १२ । ११ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१७ सालको ऐन नं. २८ । आवश्यक पदार्थ नयिन्त्रण अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न समाजको दैनिकि चलन, व्यवहार र आहारको लागि चाहिने खाद्यान्न, माल सामानको वितरण, बकिरी र व्यापारमा समय समयमा आवश्यकतानुसार कडा नयिन्त्रण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आवश्यक पदार्थ नयिन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आवश्यक पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै पदार्थ सम्झनु पर्छः - । (१) धान र चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र तनिको पीठो, मैदा र त्यस्तै कसिमिका अरु खाद्यान्न, । (२) रहर, मुगी, मास, मुसुरो, चना, केराउ, भटमास र तनिको पीठो र त्यस्तै कसिमिका अरु खाद्यान्न, । (३) आलस, तोरी, सस्युँ तलिर र तेल नकाल्नको नमित्तित् प्रयोग हुने त्यस्तै अन्य तेलहन र सबै कसिमिका तेल, । (४) दूध र दूधबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ, । (५) उखु र त्यसबाट पैदा हुने गुँड, सखर चिनी र अन्य त्यस्तै पदार्थ, । (६) सूती वा ऊनी लत्ता कपडा, कपास तथा ऊन, । (७) कच्चा जुट र त्यसबाट तयार भएका वस्तुहरु, । (८) मट्टतिल, पेट्रोल, डजिल र सबै प्रकार लुब्रिकेण्ट, । (९) फलाम र फलामबाट तयार भएका वस्तुहरु, । (१०) समिन्ट, ईट, जस्तापाता आदि निर्माणको नमित्तित् आवश्यक पर्ने वस्तुहरु, । (११) सवारीको साधनहरु र त्यस्ता साधनहरुको नमित्तित् आवश्यक टायर, ट्यूब, पार्ट पुरजाहरु, । (१२) नून, । (१३) औषधी, । (१४) नेपाल सरकारले समय समयमा सूचि आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थ भनी तोकेको कुनै पदार्थ वा वस्तु । (ख) “सूचि आदेश” भन्नाले नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको हकमा नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।

३. आवश्यक पदार्थको उत्पादन वा वितरण नयिन्त्रण गर्ने अधिकार : (१) कुनै आवश्यक पदार्थको वितरण बढाउन, कायम राख्न वा समान वितरण गराउन वा सुपथ मोलमा प्राप्त गराउन नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यक वा उचित ठहराएमा सूचि आदेशद्वारा त्यस्तो आवश्यक पदार्थको तोकिएको ठाउँमा उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमिति वा नयिन्त्रण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी त्यस्तो आदेशले देहाय बमोजमि गर्न सक्छ : । (क) कुनै आवश्यक पदार्थको सञ्चय, वितरण, परिवहन, उत्पादन, व्यापार उपभोगलाई अनुमतपित् जारी गरी वा अरु कसिमिबाट नियमिति वा नयिन्त्रण गर्न, । (ख) कुनै आवश्यक पदार्थको बकिरी गर्ने वा खरदि गर्ने मोल निर्धारण गर्न वा सूचि आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृत बिगर कुनै आवश्यक पदार्थको प्रचलति मोलमा वृद्धि गर्न नपाउने गरी नयिन्त्रण गर्न, । (ग) सामान्यतः बकिरीको नमित्तित् राखेको आवश्यक पदार्थलाई बकिरी गर्दनि भनी अड्डी लनिलाई सो गर्न नदनि, । (घ) आवश्यक पदार्थ सञ्चय गरी राख्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सञ्चति पदार्थको सम्पूर्ण वा तोकिए बमोजमिको हस्सा वा भाग नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा कुनै अधिकारी वा कुनै व्यक्ती वा वर्गलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बकिरी गर्न बाध्य गराउन, । (ङ) सर्वसाधारणको हतिको नमित्तित् आवश्यक देखिएमा कुनै आवश्यक पदार्थ सम्बन्धी व्यापारिक वा आर्थिक कारोबारलाई नियमिति वा नषिध गर्न, । (च) माथि उल्लिखित कुनै वा सबै कुरालाई नियमिति वा नषिध गर्ने अभिप्रायले सामाचार वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, । (छ) कुनै आवश्यक पदार्थ सञ्चय गर्ने, वितरण गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धी अभिलेख (रेकर्ड) र बहखाताहरु दुरुस्त राख्न र त्यस कसिमिका अभिलेख (रेकर्ड) बहखाताहरु जाँचपडतालको नमित्तित् पेश गर्न वा तत्सम्बन्धी सामाचार वविरण दाखलि गर्न लगाउन, । (ज) कुनै अनुमतपित् दौँदा लाग्ने दस्तूर वा त्यस्तो अनुमतपित्मा उल्लिखित शर्त बन्देज पालनाको लागि तोकिएबमोजमि धरौटीको रकम दाखलि गराउने र अनुमतपित्को कुनै शर्त उल्लङ्घन भएमा धरौटी रहेको रकमको सम्पूर्ण वा केही खण्ड जफत गर्ने र सो प्रयोजनको नमित्तित् अधिकारी तोकन, । (झ) कुनै प्रासङ्गिक र पूरक कुराहरुको नमित्तित् खास गरी गोदाम, गाडी, डुङ्गा, वायुयानभित्र प्रवेश गरी खानतलासी लनि, त्यस्तो

खानतलासी लाँदा भेटिएको कुनै वस्तु जसको सम्बन्धमा आदेश उल्लङ्घन भएको वा उल्लङ्घन हुन लागेको छ भन्ने कुरा सो खानतलासी गर्ने व्यक्तिलाई वशिवास भएमा सो वस्तु जफत गर्न, । (ज) आदेश उल्लङ्घन गरे वापत सजाय गर्दा जफत गरिने पदार्थ तोकन, र । (ट) यस दफासँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कुरा ।

३क. आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापार नयिन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड : नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) नेपाल सरकारले आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नयिमति वा नयिन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले दफा ३ बमोजमि आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नयिमति वा नयिन्त्रण गर्दा उपदफा (१) बमोजमि निर्धारित मापदण्डको अधनिमा रही गर्नु पर्नेछ । ४. आदेश वरिद्ध कुनै काम गर्नेलाई सजाय : (१) कसैले दफा ३ अन्तर्गत नकिलिएको आदेश वरिद्ध कुनै काम गरेमा नजिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म वा कसूरसति सम्बन्धित पदार्थको बगीमा जुन बढी हुन्छ सोही अड्कसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, । दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजमिको आदेशले तोकेको म्यादभित्र सो आदेशमा लेखिए बमोजमि सामाचार, तथ्याङ्क अभिलेख (रेकर्ड) वा वविरण सहति आवश्यक पदार्थको परमाणको लगत वा बहखाता तयार नराख्ने, पेश नगर्ने वा आदेश भए बमोजमि खबर नगर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद वा तीन हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्न हुँदैन । (२) दफा ३ बमोजमिको आदेशको वरिद्ध गरेको कसूरसति सम्बन्धित पदार्थ सोही दफा अन्तर्गत नकिलिएको आदेशमा जफत गरिने भनी तोकिएको भए सो पदार्थ समेत जफत गरिनेछ । ५. उद्योग र प्रेरणा बारे : दफा ३ बमोजमि गरिएको आदेशको उल्लङ्घन गर्न प्रयत्न गरेमा वा सो गर्न दुरुत्साहन गरेमा सो आदेश उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ । ६. झुट्टा बयान दएमा सजाय : कसैले देहायको कसूर गरेमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ :- । (क) कसैलाई दफा ३ बमोजमि कुनै कुराको बयान वा खबर गर्ने आदेश भएकोमा जानी जानी वा जानु पर्ने मनासबि माफकिको कारण भैकन पनझुट्टा कुराको बयान, बकपत्र वा खबर दएमा, वा । (ख) यो आदेशबमोजमि राख्नु पर्ने कुनै वही हिसाबको कागज, खाता, श्रेस्ताका तमसुक, कबुलियत, हिसाब वा अरु कागजात राख्दा झुट्टा वा फरेब गरेको देखिएमा । ६क. संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूरको सजाय : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन बमोजमि कसूर गर्ने व्यक्तिकुनै संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई थाहा थपिन वा सो कसूर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थपियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक त्यस्तो कसूरको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नयिन्त्रण राख्ने नर्दिदेशक, म्यानेजर, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूर त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीको नर्दिदेशक, म्यानेजर वा अरु कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरबाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो नर्दिदेशक, म्यानेजर वा अधिकारी पनयिस ऐन बमोजमि सजायको भागी हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा वशिष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधिअपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतले गरेको नर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७क. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा थप । र सो मुद्दा मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा “मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४” कायम भएको । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची - १ मा परेको मानिनेछ । ८. अधिकार दनि : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त हुने कुनै वा सबै अधिकार सूचित आदेश जारी गरी कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतकिल प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो आदेशद्वारा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नमिनलखित अधिकार दनि सक्नेछ :- । (क) कुनै घर, क्याम्प, डुङ्गा, गाडा वा हवाई जहाजको खानतलासी लनि, । (ख) कुनै पदार्थका सम्बन्धमा यस ऐन बर्खलाप कसूर गरेकोछ भन्ने वशिवास गर्नुपर्ने मनासबि मफकिको कारण छ भन्ने सो अधिकृतले ठहर्याएमा नजिले सो पदार्थ कब्जा गर्ने र दाखलि गर्ने गराउने, । (ग) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बर्खलाप कसूर गरेकोछ भन्ने वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण छ भन्ने सो अधिकृतले ठहर्याएमा सो व्यक्तिलाई गरिफ्तार गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । ९. सद्भावनाले गरेको कामको बचाउ : दफा ३ अन्तर्गत दिएको आदेश बमोजमि सद्भावनाले गरेको काम वा गर्न आँटेको कामको लागि कुनै व्यक्तियुपर कुनै मुद्दा वा अरु कानूनी कारबाही चलाइने छैन । १०. जाहेरवालाले कमसिन पाउने : यस ऐन बमोजमि नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट नकालिएको आदेश बर्खलिप गरेकोमा उजूर परी दोषी सावति भई अन्तमि ठहर फैसला भएमा बगिी जफत भएकोमा बगिीको र जफत नभएकोमा असूल भएको दण्डको सयकडा २५ पच्चीस जाहेरवालाले कमसिन पाउनेछ । ११. प्रचलति नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने : यस ऐनमा लेखिएको जतकुरा यसै ऐन बमोजमि र यस ऐनमा नलेखिएको कुरा जतप्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ ।